

永豐金證券股份有限公司
打擊資恐和反武擴及制裁作業程序

☐ 非因應外規訂定

☒ 因應外規訂定

制定單位：法令遵循處

核定層級：總經理

規章編號：法定/總/法遵/008

第一條、依據

依據「洗錢防制法」第六條，應建立洗錢防制內部控制，包括防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序，及參照「資恐防制法」、「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」、本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」等內外部規定，就打擊資恐和反武擴及制裁，特訂定本作業程序。

第二條、定義

- 一、資助恐怖分子:係指為恐怖主義活動提供資金，可能來自犯罪所得或涉及從合法來源籌募的資金 (例如:慈善組織的捐款)。
- 二、資助武器擴散:係指為從事發展核武、彈道導彈技術與大規模毀滅性武器之人員或組織提供資金。
- 三、制裁:係指以非武力的措施，在經濟關係上進行全部或部分干擾的措施，旨在限制與某些國家、個人、法律個體、組織或船舶的交易，主要形式如下:
 - (一)「全面性制裁(禁運)【Comprehensive Sanctions (Embargo)】」對特定國家禁止一部分或全面性禁制貿易，例如:
 - 1.限制與該國家進行直接或間接的進出口。
 - 2.禁止對該國主要商品、科技或服務提供相關的仲介、金融服務。
 - 3.需取得相關許可 (License)。
 - (二)「目標性制裁(Targeted Sanctions)」針對特定貨物、服務、個人、組織或產業進行制裁，例如:
 - 1.經濟制裁 (如:貿易禁令、目標性金融制裁):目標性金融制裁係以各種方式斷絕制裁對象的財務與金融活動，包含:
 - (1)凍結銀行帳戶。
 - (2)禁止財務/金融交易。
 - (3)拒絕貸款、融資與投資。

2.特定部門制裁 (Sectoral Sanctions):透過限制進/出口特定商品的方式，打擊制裁對象之經濟命脈，包含:

- (1)商品 (如:石油)。
- (2)服務 (如:提供商品運輸之保險、買賣債券)。
- (3)技術 (如:建造核子反應爐之技術)。

第三條、權責

本公司法令遵循處建立本作業程序並督導相關部門確實落實執行。

第四條、打擊資恐

一、名單及態樣

- (一)客戶本人、代理人或實質受益人為主管機關函轉外國政府或國際組織所提供之恐怖活動或資恐相關個人、法人或團體；或外國政府或國際組織認定或追查之恐怖組織者。
- (二)交易對象為主管機關函轉外國政府或國際組織所提供之恐怖活動或資恐相關個人、法人或團體；或外國政府或國際組織認定或追查之恐怖組織者。
- (三)其他疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資恐有關聯者。

二、控管流程:

- (一)依規定確認客戶身分時，使用 AML/CFT 查詢系統或集保結算所防制洗錢及打擊資恐查詢系統查詢客戶身份，並於系統鍵入查詢結果，若有第一項名單及態樣情事，即拒絕建立業務關係。比對結果由客戶所屬本公司權責人員保存記錄。
- (二)由 AML/CFT 查詢系統及集保結算所防制洗錢及打擊資恐查詢系統進行每週黑名單查找比對，比對結果由客戶所屬本公司業務人員進行確認，若有第一項名單及態樣情事，經查證屬實，除另有規定外即進行客戶帳戶凍結或限制交易。
- (三)若知悉/發現有第一項名單及態樣情事，應立即陳報督導主管，並依第七條進行申報。

第五條、反資助武器擴散

一、名單及態樣

- (一) 客戶本人、代理人或實質受益人為主管機關函轉外國政府或國際組織所提供之資助武擴目標性金融制裁之個人、法人或團體；或外國政府或國際組織認定或追查之資助武擴者。
- (二) 交易對象為主管機關函轉外國政府或國際組織所提供之資助武擴目標性金融制裁之個人、法人或團體；或外國政府或國際組織認定或追查之資助武擴者。
- (三) 其他疑似或有合理理由懷疑與資助武擴有關聯者。

二、控管流程:

- (一) 依規定確認客戶身分時，使用 AML/CFT 查詢系統或集保結算所防制洗錢及打擊資恐查詢系統查詢客戶身份，並於系統鍵入查詢結果，若有第一項名單及態樣情事，即拒絕建立業務關係。比對結果由客戶所屬本公司權責人員保存記錄。
- (二) 由 AML/CFT 查詢系統及集保結算所防制洗錢及打擊資恐查詢系統進行每週黑名單查找比對，比對結果由客戶所屬本公司業務人員進行確認，若有第一項名單及態樣情事，經查證屬實，除另有規定外即進行客戶帳戶凍結或限制交易。
- (三) 若知悉/發現有第一項名單及態樣情事，應立即陳報督導主管，並依第七條進行申報。

第六條、制裁

一、審查原則: 非以風險為基礎 (Risk-Based)，而係以法規為基礎 (Rule-Based)。

二、國家或地區之依據及控管流程

- (一) 提供資金或支持恐怖主義 (如: 美國國務院發布之資助恐怖份子地區, State Sponsors of Terrorism, 可參考下列網址: <http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm>)，或有被列名之恐怖分子團體活動之國家或地區。
- (二) 美國財政部海外資產控制辦公室 (The Office of Foreign Assets Control, OFAC) 公佈之制裁國家 (網址: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>)。
- (三) 聯合國安全理事會之制裁名單 (網址: <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>)。

(四)目前名單為:古巴、北韓、伊朗、敘利亞、蘇丹。

若知悉/發現本公司交易對手或客戶(或其交易對手),資金來源或人員來自或交易涉及本條第二項第四款之國家或地區,應暫停相關交易,並立即通知法令遵循處,作進一步確認。

三、個人、法人或團體(制裁名單)之控管流程

- (一)依規定確認客戶身分時,使用 AML/CFT 查詢系統或集保結算所防制洗錢及打擊資恐查詢系統查詢客戶身份,並於系統鍵入查詢結果,若有觸及制裁名單,即拒絕建立業務關係。比對結果由客戶所屬本公司權責人員保存記錄。
- (二)由 AML/CFT 查詢系統及集保結算所防制洗錢及打擊資恐查詢系統進行每週黑名單查找比對,比對結果由客戶所屬本公司業務人員進行確認,若有觸及制裁名單,經查證屬實,除另有規定外即進行客戶帳戶凍結或限制交易。
- (三)若知悉/發現有客戶涉及制裁名單,請立即通知法令遵循處。

第七條、疑似資恐、資助武器擴散申報

- 一、各單位承辦人員發現異常交易,應立即陳報督導主管。
- 二、督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。如裁定應行申報,應立即交由原承辦人員填寫申報書(法務部調查局申報格式請向法令遵循處索取)。
- 三、申報書經單位主管核定並轉送專責主管核定後,立即向法務部調查局申報,核定後之申報期限不得逾二個營業日。

第八條、制裁對象通報

依資恐防制法第七條對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地之通報,應於知悉後即依法務部調查局所定之通報格式及方式,由總機構主管單位簽報專責主管核定,並向法務部調查局通報,核定後之通報期限不得逾二個營業日。

第九條、相關法令之補充

本作業程序未盡事宜,悉依洗錢防制及打擊資恐相關法令(包含證券商公會頒布經主管機關備查之規定)及本公司防制洗錢及打擊資恐注意事項和作業細則辦理。

第十條、本作業程序奉總經理核定後實施，修正時亦同。

中華民國一一〇年八月二十四日總經理核定